

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1609/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท สุ ธรรม โลหะ กิจ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายฐานผลิตเหล็กเส้นต่ำกว่ามาตรฐาน กับมีไว้เพื่อจำหน่ายเหล็กเส้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างละ 4 กรรม รวม 8 กรรมจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพจำเลยทั้งสองจึงมีความผิดรวม 8 กรรมตามฟ้อง จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องแล้ว จะฎีกาว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหาได้ไม่ เพราะมีข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 20, 29, 36, 51, 55, 57 ทวิพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 มาตรา 14, 19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 43, 91
ริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 20, 29, 36, 51, 55, 57 ทวิ พระราช
บัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 มาตรา 14, 19
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราช
บัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
32, 33, 43, 91 ฐานทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นฯ รวม 4 กระทง จำเลยที่ 1
ปรับกระทงละ 30,000 บาท รวมปรับ 120,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุกกระทงละ 6
เดือน รวมจำคุก 24 เดือน ฐานมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นฯ รวม 4 กระทง
จำเลยที่ 1 ปรับกระทงละ 3,000 บาท รวมปรับ 12,000 บาท จำเลยที่ 2 จำคุก
กระทงละ 1 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน รวมปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 132,000 บาท
และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 28 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพมีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลย
ที่ 1 จำนวน 66,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 14 เดือน ริบของกลาง
พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว จำเลยที่ 2 เคยกระทำผิดลักษณะเดียวกับคดีนี้มา
หลายครั้งแล้ว จึงไม่สมควรรอการลงโทษให้จำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อที่สองว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาผลิตเหล็กของกลางให้ผิดมาตรฐานและเป็นการกระทำความผิดเดียว นั้นเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำผิดกฎหมายฐานผลิตเหล็กเส้นต่ำกว่ามาตรฐานกับมิไ้เพื่อจำหน่ายเหล็กเส้นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างละ 4กรรม รวม 8 กรรม จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพจำเลยทั้งสองจึงมีความผิดรวม 8 กรรม ตามฟ้อง หาใช่กรรมเดียวไม่ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้องแล้ว จะฎีกาว่า ไม่มีเจตนากระทำผิดหาได้ไม่เพราะมิใช่ข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้นจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาข้อนี้ให้ ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อที่สามและที่สี่ว่า หากถูกจำคุกทันที จะทำให้คนงานเดือดร้อนและจำเลยที่ 2 เจ็บป่วย นั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการกระทำผิดของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นภัยร้ายแรงแก่เศรษฐกิจ และความปลอดภัยของผู้ซื้อเหล็กเส้นของจำเลยทั้งสองไปใช้แล้ว แม้คนงานของจำเลยทั้งสองจะเดือดร้อนแต่ก็ยังหางานแห่งอื่นทำได้ ส่วนความเจ็บป่วยของจำเลยที่ 2 ก็มีโรงพยาบาลอยู่ในเรือนจำ มีแพทย์คอยรักษาพยาบาลให้อยู่แล้วจึงไม่ควรรอกการลงโทษให้ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ